

RECURSO CÍVEL Nº 5067627-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ANDERSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE, OBSCURIDADE OU DÚVIDA NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CPC C/C ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. CONCEITO MAIS AMPLO DE OMISSÃO. INADEQUADA OU GENÉRICA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO SENTIDO DE QUE NÃO FOI DEMONSTRADO CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA EXCLUIDA DA CONDENAÇÃO. FATO GERADOR DE IMPOSTO DE RENDA NOS MOLDES DO ARTIGO 43 DO CTN. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a decisão embargada na íntegra. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5067627-24.2024.4.02.5101

510015126047 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5067627-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ANDERSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra o acórdão retro, alegando omissão/obscuridade em relação à natureza indenizatória das verbas alegadas, as quais não constituiriam fato gerador para incidência de imposto de renda.

Sustenta a União, em suma, que não obstante a nomenclatura da verba, não cabe ao Judiciário afastar sua natureza indenizatória, destacando que, por muitas vezes, as empresas nomeam as referidas rubricas de forma diversa, ainda que detendo a mesma natureza. Não se indicaram os elementos comprobatórios de que as rubricas são verbas indenizatórias.

Por sua vez, o autor argui que foi comprovado que o banco de horas é formado por valores pagos por folgas não gozadas e que, portanto, devem ser isentos de imposto de renda, havendo contradição na decisão que concede a restituição do IRRF sobre folgas, mas nega sobre as folgas inseridas no "Banco de Horas".

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC c/c artigo 48 da Lei nº 9.099/95, servem apenas para sanar obscuridades, contradições, omissão e erro material, *in verbis*:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assim, de acordo com o novo Código de Processo Civil, foi conceituada, de forma ampla, a omissão para fins de admissibilidade dos embargos de declaração, havendo remissão ao artigo 489, §1º que define as hipóteses de ausência de fundamentação em qualquer decisão, que deverá ser retificada, sendo as seguintes:

Artigo 489 (...)

1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Denota-se pelo texto mencionado que a omissão pode ser caracterizada caso haja uma inadequada ou genérica fundamentação, sendo exigido pelo legislador pátrio que o caso concreto seja individualmente analisado pelo julgador, bem como que suas razões de decidir estejam claras e condizentes ao caso concreto.

Da mesma forma, a tese relevante para o caso concreto deve ser analisada pelo julgador, que poderá acolhê-la ou afastá-la, apresentando sua fundamentação.

No caso em tela, não houve qualquer omissão/contradição ou obscuridade por parte do julgador, que, de forma fundamentada, analisou a natureza das referidas verbas, entendendo não ter sido evidenciado prejuízo do trabalhador, a fim de classificar a verba como indenizatória.

Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 43 do CTN, constitui fato gerador do imposto de renda, o incremento de renda, seja decorrente de trabalho ou qualquer acréscimo patrimonial, independente da denominação da receita, o que se denota que, a regra, para efeito legal é de que a renda auferida é considerada como fato gerador de imposto de renda, salvo demonstração em contrário, conforme transcrevo abaixo:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Além disso, as isenções tributárias se interpretam de forma restritiva, na forma do artigo 11, inciso II do CTN, sendo certo que cabe ao contribuinte evidenciar que a renda recebida é decorrente de indenização por algum prejuízo, o que não foi demonstrado nas verbas consideradas como fato gerador de IR no caso concreto.

Portanto, conforme exaustivamente fundamentado no acórdão embargos, não basta o empregador simplesmente denominar uma verba de "indenizatória", para que a mesma seja excluída ou incluída na hipótese de incidência de imposto de renda, devendo ser evidenciado que

a mesma não se enquadra no conceito expresso no artigo 43 do CTN.

Nessa toada, considero presquestionados os dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Ante o exposto, voto por CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a decisão embargada na íntegra. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.